



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/16-01/194

URBROJ: 354-01/16-7

Zagreb, 8. travnja 2016.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Anđelka Rukelja, zamjenika predsjednika te Darie Duždević i Dragice Markanović, članica, povodom žalbe žalitelja Zajednice ponuditelja Geoaqua d.o.o., Zagreb, OIB: 90465650221 i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb, OIB: 12664824053, kojeg zastupa opunomoćenik Marijan Vešligaj, odvjetnik iz Zagreba, na odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0038811, predmet nabave: Nabava i ugradnja opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s praćenjem stanja u 2016. godini, naručitelja Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, OIB: 28921978587, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13 i 74/14) te članaka 138. i 164. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi

R J E Š E N J E

1. Poništava se Odluka o odabiru br. DD-M-106/15-D2 od 25. veljače 2016. godine u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0038811, predmet nabave: Nabava i ugradnja opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s praćenjem stanja u 2016. godini, naručitelja Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb.
2. Nalaže se naručitelju Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, da u roku od 16 dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi žalitelju Zajednici ponuditelja Geoaqua d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb, troškove ovog žalbenog postupka u iznosu od 26.216,25 kuna dok se odbija zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka u preostalom iznosu od 630,00 kuna.

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, objavio je 21. prosinca 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave poziv na nadmetanje i dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0038811, predmet nabave: Nabava i ugradnja opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s praćenjem stanja u 2016. godini. Kao kriterij odabira određena je najniža cijena.

U predmetnom postupku javne nabave dostavljene su dvije ponude od kojih je naručitelj jednu ocijenio valjanom pa je Odlukom odabiru br. DD-M-106/15-D2 od 25. veljače 2016. godine

kao najpovoljniju odabrao ponudu Zajednice ponuditelja Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb i Geoplan d.o.o., Čakovec.

Na navedenu Odluku o odabiru žalbu je Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 15. ožujka 2016. godine izjavio, te istodobno naručitelju predao, žalitelj Zajednica ponuditelja Geoaqua d.o.o., Zagreb i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb, zastupan po opunomoćeniku Marijanu Vešligaju, odvjetniku iz Zagreba. Žalitelj je u smislu članka 160. Zakona o javnoj nabavi žalbu konačno uredio podneskom zaprimljenim kod ovog državnog tijela 6. travnja 2016. godine.

Žalitelj u žalbi u bitnom osporava valjanost pregleda i ocjene ponuda, odnosno razloge odbijanja svoje ponude i valjanost odabrane ponude, a time i zakonitost Odluke o odabiru. U žalbenom zahtjevu žalitelj traži poništiti Odluku o odabiru i postavlja zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 26.846,25 kuna.

Naručitelj u odgovoru na žalbu u bitnom ističe da su žalbeni navodi neosnovani i da je Odluka o odabiru zakonita, slijedom čega predlaže žalbu odbiti kao neosnovanu.

Pozvan da se očituje na žalbene navode, odabrani ponuditelj u bitnom ističe da su žalbeni navodi neosnovani slijedom čega predlaže žalbu odbiti kao neosnovanu.

U tijeku postupka pred ovim državnim tijelom u dokaznom su postupku izvršeni pregled i analiza dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od dokumentacije za nadmetanje, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odluke o odabiru kao i ponude žalitelja i ponude odabranog ponuditelja te ostalih dokaza u spisu.

Žalba žalitelja je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.
Žalba žalitelja je osnovana.

Osporavajući razloge odbijanja svoje ponude žalitelj navodi da je naručitelj u tijeku postupka tražio dopunu odnosno pojašnjenje ponude odabranog ponuditelja i žalitelja te da iz usporedbe traženih pojašnjenja odnosno dopuna proizlazi kako je od odabranog ponuditelja traženo pojašnjenje odnosno dopuna u točkama zbog kojih je ponuda žalitelja odbijena. Istovremeno, od žalitelja uopće nisu tražene dopune odnosno pojašnjenja u točkama zbog kojih je ponuda odbijena, a u kojima je tražena dopuna od odabranog ponuditelja, već je naručitelj od Hrvatskih voda kao žaliteljeve druge ugovorne strane tražio očitovanje, pri čemu je od Hrvatskih voda potvrđeno uredno ispunjenje ugovora bez ulaženja u njegov sadržaj iako je skrenuta pažnja da se preciznije očitovanje može dobiti od službenika za informiranje, koju mogućnost naručitelj nije iskoristio. Žalitelj tvrdi da zbog svega navedenog postupanje naručitelja ima učinak diskriminacije žalitelja i nejednakog tretmana žalitelja i odabranog ponuditelja.

Postupajući po žalbenom navodu, ovo je državno tijelo uvidom u osporavanu Odluku o odabiru i pripadajući Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda utvrdilo da je ponuda žalitelja odbijena iz razloga što je žalitelj kao dokaz za ispunjenje uvjeta iz točke 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje u ponudi dostavio potvrdu o ispunjenju ugovora za koji je naručitelj provjerom kod druge ugovorne strane utvrdio da ne obuhvaća pružanje usluga nabave i ugradnje opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s više od 50 piježometarskih bušotina te iz razloga što je kao dokaz da ispunjava uvjet iz točke 4.3.3. dokumentacije za nadmetanje dostavio životopis Borisa Munde s navodom da je sudjelovao u realizaciji određenog ugovora, a iz kojeg životopisa proizlazi da navedeni stručnjak nema deset godina iskustva u izradi piježometarskih bušotina te da navedeni ugovor ne obuhvaća pružanje usluga nabave i ugradnje opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s više od 30 piježometarskih bušotina.

Uvidom u dopis naručitelja broj i znak D2-690/16.MB od 28. siječnja 2016. godine kojim od odabranog ponuditelja traži pojašnjenje/upotpunjavanje ponude, utvrđeno je da je pojašnjenje/upotpunjavanje traženo iz razloga što je odabrani ponuditelj u ponudi dostavio potvrde o urednom ispunjenju ugovora, a iz kojih nije vidljivo koje potvrde potvrđuju uredno izvršenje ugovora traženih točkom 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje kao dokaz tehničke sposobnosti, kao i da je traženo pojašnjenje/upotpunjavanje iz razloga što je odabrani ponuditelj u ponudi dostavio životopise stručnjaka kojima je morao dokazati obrazovne i stručne kvalifikacije, ali iz životopisa nije vidljivo kojim referencama dokazuje navedene obrazovne i stručne kvalifikacije tehničkog osoblja. Uvidom u dopis naručitelja broj i znak D2-690/16.-MB od 28. siječnja 2016. godine kojim od žalitelja traži pojašnjenje/upotpunjavanje ponude, utvrđeno je da je pojašnjenje/upotpunjavanje traženo iz razloga što je žalitelj na stranici 24/80 ponude dostavio potvrdu o urednom ispunjenju ugovora koja nije bila izdana ili potpisana od naručitelja u tom ugovornom odnosu zbog čega je zatražena dostava ispravne potvrde, kao i iz razloga što je na stranici 42/80 ponude dostavljena izjava o dostupnosti i raspoloživosti stručnjaka Đulije Boreli – Zdravković za koju proizlazi da je u radnom odnosu, bez da je dostavljena potvrda poslodavca da će djelatnica biti na raspolaganju zajednici ponuditelja za vrijeme trajanja ugovora. Nadalje, ovo je državno tijelo utvrdilo da je naručitelj dopisom od 9. veljače 2016. godine od Hrvatskih voda kao druge ugovorne strane zatražio potvrdu da li su ugovorom na koji se odnosi sporna potvrda iz žaliteljeve ponude (stranica 24/80) izvedeni radovi ili usluge na nabavi i ugradnji opreme monitoringa temperature i razine podzemne vode te ako jesu, za koliki broj bušotina je provedena nabava i montaža opreme, a da su Hrvatske vode dopisom od 12. veljače 2016. godine, Klasa: 325-01/14-10/2, Urbroj: 374-1-2-16-59, odgovorile kako je ugovor izvršen sukladno projektnom zadatku te da se sve ostale informacije vezane uz predmetni ugovor mogu dobiti od Službenika za informiranje Hrvatskih voda.

Žalitelj je u žalbenom postupku dostavio dio izvješća o izvršenom ugovoru na koji se odnosi sporna potvrda iz njegove ponude (stranica 24/80) kao dokaz da je u sklopu izvršenja ugovora izvršena nabava i ugradnja opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s više od 50 pijezometarskih bušotina uz koje izvješće je dostavio presliku računa o kupnji opreme koja se navodi u izvješću.

Među strankama je nesporno da se naručitelj nije obratio Službeniku za informiranje Hrvatskih voda i na taj način provjerio podatak tražen dopisom od 9. veljače 2016. godine te je u žalbenom postupku utvrđeno da naručitelj prilikom pregleda i ocjene žaliteljeve ponude nije ishodio potvrdu druge ugovorne strane (Hrvatskih voda), koja je dokumentacijom za nadmetanje propisana kao dokaz sposobnosti, na okolnost da li su ugovorom na koji se odnosi sporna potvrda iz žaliteljeve ponude (stranica 24/80) izvedeni radovi ili usluge na nabavi i ugradnji opreme monitoringa temperature i razine podzemne vode s više od 50 pijezometarskih bušotina, niti je takav dokaz tražio od žalitelja. Unatoč nedostatku potvrde druge ugovorne strane da žalitelj nije pružao tražene usluge i ne dajući žalitelju mogućnost otklanjanja nejasnoće u pogledu sadržaja ugovora, naručitelj je odbio ponudu žalitelja s obrazloženjem da sporni ugovor ne obuhvaća pružanje usluga nabave i ugradnje opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s više od 50 pijezometarskih bušotina, dok je u odnosu na isti nedostatak 28. siječnja 2016. godine odabranog ponuditelja tražio pojašnjenje/upotpunjavanje ponude.

Slijedom navedenog, ne može se otkloniti prigovor žalitelja da je osporavano postupanje naručitelja imalo učinak nejednakog tretmana ponuditelja ili pogodovanja pojedinom ponuditelju pa je žalbeni navod žalitelja osnovan.

Osporavajući valjanost odabrane ponude, žalitelj navodi da je ponuda trebala biti odbijena, jer niti jedna dostavljena potvrda ne sadrži traženi dokaz iz točke 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje, te zbog toga što je odabrani ponuditelj dopisom od 3. veljače 2016. godine dostavio konačni izvještaj u kojem se navodi da je nabavljen ukupno 51 uređaj (47 Driver-a i 4 Baro Driver-a), a kojom referencom ne pokriva traženi uvjet monitoringa temperatura i razina podzemne vode s više od 50

piezometarskih bušotina, jer baro driveri ne pokrivaju monitoring temperature i razina podzemne vode.

Točkom 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje je kao uvjet tehničke i stručne sposobnosti propisano da ponuditelj mora dostaviti popis ugovora koji sadrži ili mu se prilaže potvrda potpisana ili izdana od naručitelja, ako je druga ugovorna strana naručitelj su smislu Zakona o javnoj nabavi, Nadalje je propisano da, između ostaloga, mora dokazati da je u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom deset (10) godina koje prethode toj godini uredno izvršio ugovore za pružanje istih ili sličnih usluga iz ovog predmeta nabave u ukupnoj vrijednosti jednakoj ili većoj od 1.600.000 kn i to najmanje jedan (1) ugovor koji se odnosi na nabavu i ugradnju opreme monitoringa temperatura i razina podzemne vode s više od 50 piezometarskih bušotina i najmanje jedan (1) ugovor koji se odnosi na održavanja monitoringa temperatura i razina podzemne vode s više od 50 piezometarskih bušotina.

Odabrani je ponuditelj na prethodno navedeni zahtjev naručitelja od 28. siječnja 2016. godine tijekom pregleda i ocjene ponuda dostavio dopis od 3. veljače 2016. godine u kojem se nije, u skladu s taženjem naručitelja, očitovao koje potvrde iz ponude potvrđuju uredno izvršenje traženih ugovora, nego je u prilogu navedenog dopisa dostavio dijelove izvještaja o izvršenim ugovorima monitoringa razine i/ili temperature podzemne vode, među kojima i Konačni izvještaj o obavljenim radovima u 2005. godini za HE Novo Virje, koji se jedini odnosi na mogući monitoring s više od 50 piezometarskih bušotina i izvršen je unazad 10 godina koje prethode godini u kojoj je započeo predmetni postupak javne nabave. Navedeni izvještaj koji je izradio odabrani ponuditelj odnosi se na ugovor broj 7/109-12/04 (IE); 2/2004 (HEP) od 30. travnja 2004. godine. Uvidom u stranice 29/123 do 54/123 ponude odabranog ponuditelja, ovo je tijelo utvrdilo da se u istoj ne nalazi potvrda druge ugovorne strane o urednom izvršenju ugovora broj 7/109-12/04 (IE); 2/2004 (HEP) od 30. travnja 2004. godine niti je takvu potvrdu odabrani ponuditelj dostavio u svom odgovoru na naručiteljev zahtjev za pojašnjenjem/upotpunjavanjem ponude od 28. siječnja 2016. godine.

Člankom 143. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je naručitelj u žalbenom postupku obavezan dokazati postojanje činjenica i okolnosti na temelju kojih je donio odluke o pravima, poduzeo radnje ili propustio radnje te proveo postupke koji su predmet žalbenog postupka. Naručitelj je prema navedenom pravilu o teretu dokazivanja bio dužan u ovom žalbenom postupku dokazati činjenice i okolnosti na temelju kojih je utvrdio da je odabrani ponuditelj dokazao kako ispunjava uvjet iz točke 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje, a što naručitelj nije učinio. S obzirom da odabrani ponuditelj ni u ponudi niti naknadnim pojašnjenjem/upotpunjavanjem ponude nije dostavio potvrdu druge ugovorne strane o uredno izvršenom ugovoru iz točke 4.3.1. dokumentacije za nadmetanje, utvrđeno je da naručitelj pregled i ocjenu odabrane ponude nije izvršio u skladu sa člankom 90. stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, odnosno na temelju uvjeta i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje pa je žalbeni navod žalitelja osnovan.

Postupajući po službenoj dužnosti temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona iz članka 144. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede.

Slijedom navedenog, s obzirom da naručitelj pregled i ocjenu ponuda nije izvršio na zakonit način, ovo državno tijelo temeljem članka 164. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi poništava odluku o odabiru i predmet vraća naručitelju na ponovno postupanje, kako je odlučeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

Žalitelj je postavio zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 26.846,25 kuna, od čega 25.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kuna na ime upravne pristojbe, 625,00 kuna uvećano za PDV za izjavljivanje žalbe po odvjetniku,

500,00 kuna uvećano za PDV za očitovanje na naručiteljev odgovor na žalbu, 340,00 kuna kao trošak prijevoda dokaza te 30,00 kuna na ime troška poštanskih usluga. U skladu s odredbom članka 170. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove. Žaliteljev opravdan trošak u ovom žalbenom postupku predstavlja iznos od 26.216,25 kuna od čega 25.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kuna na ime upravne pristojbe, 781,25 kuna za izjavljivanje žalbe po odvjetniku temeljem Tbr. 20.1., 22. i 50. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, 340,00 kuna na ime troška prijevoda dokaza te 25,00 kuna na ime troška poštanskih usluga. Žalitelj je odbijen s preostalim zahtjevom od 5,00 kuna na ime naknade troška poštanskih usluga, s obzirom da iz dokaza o slanju žalbe ovom državnom tijelu i žalitelju proizlazi da je trošak jedne poštanske pošiljke 12,50 kuna. Žalitelj je također odbijen sa zahtjevom za naknadom troška očitovanja na naručiteljev odgovor na žalbu u iznosu od 500,00 kuna uvećano za PDV, s obzirom da očitovanje ne sadrži činjenična i pravna izlaganja koja su bila od utjecaja na odlučivanje o žalbi pa trošak istoga ne predstavlja opravdani trošak u smislu članka 170. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, a koji stav je potvrđen pravomoćnim presudama upravnih sudova. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



Stranke žalbenog postupka:

1. Zajednica ponuditelja Geoaqua d.o.o., Zagreb, Al. A. Augustinčića 18/1 i Hidroinženjering d.o.o., Zagreb, Okučanska 30
2. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
3. Zajednica ponuditelja Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 i Geoplan d.o.o., Čakovec, Trg E. Kvaternika 8